Contraloría General de la República
Jurisprudencia

Dictamen	**024268N17**				
Estado	-	**Nuevo**	SI	**Carácter**	NNN
NumDict	24268	**Fecha emisión**	04-07-2017		
Aclarado	NO	**Aplicado**	NO		
Complementado	NO	**Confirmado**	NO		
Reconsiderado	NO	**Reconsiderado Parcialmente**	NO		

Origenes

División Jurídica

Referencias

-

Decretos y/o Resoluciones

res 4/2017 Jefatura de Logística de la Policía de Investigaciones de Chile

Abogados

CUF

Destinatarios

Jefe de Logística de la Policía de Investigaciones de Chile

Texto

Cursa con alcances la resolución N° 4, de 2017, de la Jefatura de Logística de la Policía de Investigaciones de Chile.

Acción	Dictámen	Año
Aplica	12145	2016
Aplica	92875	2016
Aplica	89892	2016

Fuentes Legales

dto 250/2004 hacie art/71, ley 20393 art/primero art/8, ley 20393 art/primero art/10, ley 19886 art/4 inc/1

Descriptores

facultades CGR, toma de razón, contrato suministros, trato directo, inhabilidad para contratar

Texto completo

N° 24.268 Fecha: 04-VII-2017

Esta Contraloría General ha dado curso al documento del rubro, mediante el cual se aprueba el contrato suscrito vía trato directo, con la empresa COPEC Canal Inc, para la adquisición del combustible que indica, por cuanto se ajusta a derecho.

No obstante, cumple con hacer presente que de los antecedentes tenidos a la vista aparece que la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de ese contrato, aludida en la cláusula quinta del mismo, fue otorgada con posterioridad a la fecha de suscripción de dicho acuerdo de voluntades.

Al respecto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 71 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, es necesario que en lo sucesivo esa entidad requiera esa caución a más tardar en la fecha de firma del convenio (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 12.145 y 92.875, de 2016).

Además, esa repartición pública deberá exigir que se acredite por el proveedor que no ha incurrido en las inhabilidades para celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, a que se refieren los artículos 8° y 10 de la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.393, y el inciso primero del artículo 4° de la ley N° 19.886 (aplica dictamen N° 89.892, de 2016).

Finalmente, cabe señalar que de los antecedentes acompañados, aparece que el presupuesto disponible para esta contratación, asciende a $521.721.145, y no como se indica en el Vistos letra j) del acto en estudio.

Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón de la resolución del epígrafe.

Saluda atentamente a Ud.,

Dorothy Pérez Gutiérrez
Contralora General de la República
Subrogante